

1013466-68.2022.8.26.0068

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Seguro

Magistrado: DANIELA NUDELIMAN GUIGUET LEAL

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... AO VALOR DO VEÍCULO NO CASO DE ROUBO/FURTO DO AUTOMÓVEL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECUSA MANIFESTADA PELA RÉ BASEADA NA DEMORA PARA ELABORAÇÃO DO BOLETIM DE Ocorrência - CLÁUSULA ABUSIVA- ALEGAÇÃO DE QUE O AUTOR DEIXOU DE REALIZAR A MANUTENÇÃO PREVENTIVA SUPRIDA PELO TESTE MENSAL REALIZADO DOIS DIAS ANTES DO ROUBO - INDENIZAÇÃO COM BASE NO VALOR DO VEÍCULO NA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barueri

Foro de Barueri

2ª Vara Cível

Rua Dr. Celso Luiz Limongi, nº 84, . - Vila Porto

CEP: 06414-140 - Barueri - SP

Telefone: 4635-5233 - E-mail: barueri2cv@tjsp.jus.br

1013466-68.2022.8.26.0068 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1013466-68.2022.8.26.0068

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Seguro

Requerente:

Diego de Almeida Santos

Requerido:

Persegue Consultoria Ltda (Dr. Localiza)

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELA NUDELIMAN GUIGUET LEAL

Vistos.

Diego de Almeida Santos, qualificado na inicial, ajuizou ação de Procedimento Comum Cível em face de Persegue Consultoria Ltda (Dr. Localiza), alegando, em síntese, que firmou com a ré contrato de prestação de serviços de rastreamento e monitoramento referente ao veículo descrito às fls. 07. Aduziu que no contrato, constava que em caso de não recuperação por roubo ou furto em até 30 dias, seria reembolsado (a título de multa punitiva) com o valor equivalente à cláusula penal, ou seja, R\$ 13.087,00. Afirmou, que no dia 04/03/2022, por volta das 4h27, seu veículo foi roubado. Aduziu, que ligou para 190 informando o delito, bem como elaborou o boletim de ocorrência no sistema eletrônico da Polícia Civil. Decorridos bem mais de 30 dias do envio dos documentos, o autor recebeu a informação de que o pedido de indenização havia sido negado sob a alegação de não ter sido elaborado o Boletim de Ocorrência no prazo de 15 minutos da ocorrência. Aduziu, que a cláusula limitativa de 15 minutos é abusiva. Requereu a procedência do pedido com a condenação da ré ao pagamento de R\$ 13.087,00, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos. Juntou documentos (fls. 19/68).

Por meio da decisão de fls. 67/68, foram deferidos os benefícios da justiça gratuita ao autor.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação (fls. 81/113). Preliminarmente, impugnou a gratuidade. No mérito, alegou em síntese que o contrato de prestação de serviços de rastreamento e monitoramento celebrado entre as partes tem linguagem clara e de fácil compreensão, o que não pode ser confundido com contrato de seguro, vez que, como já dito, a ré não é sociedade seguradora, limitando-se a prever a emissão de sinais de rastreamento do bem, e tentativa de localização do veículo, o que foi feito. Requereu a improcedência do pedido. Juntou documentos (fls. 114/162).

Réplica (fls. 165/174). Reiterou os pedidos iniciais.

É a síntese do necessário.

DECIDO.

O processo comporta julgamento antecipado, vez que desnecessária a produção de prova oral em audiência, estando os fatos devidamente comprovados nos autos através de documentos.

Improcede a impugnação a gratuidade concedida ao autor.

Funda-se a irresignação no fato do autor apenas ter pleiteado a gratuidade sem comprovar a miserabilidade.

Não assiste razão a ré.

Certo é que, nos termos do artigo 98 do CPC, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.”

Vê-se que, na hipótese dos autos, plenamente preenchidos se fazem os requisitos legais impositivos da concessão do benefício.

Mesmo que assim não fosse, a ré não trouxe aos autos qualquer indício de prova capaz de ensejar sequer dúvidas acerca da situação econômica do autor, ônus que sobre ela recaía.

Não comprovada a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão do benefício, como exigido pelo dispositivo legal supra citado, impõe-se a manutenção do deferimento do benefício da gratuidade.

Dito isso, cuida-se de ação de cobrança de valores decorrentes de contrato de prestação de serviços firmado entre o autor e a requerida.

O pedido da presente ação é parcialmente procedente.

Os fatos afirmados pelo autor na inicial vieram devidamente comprovados, especialmente através do contrato de fls. 40/53.

Em contestação, a requerida alega que não pode ser confundido com contrato de seguro, vez que, como já dito, a ré não é sociedade seguradora, limitando-se a prever a emissão de sinais de rastreamento do bem, e tentativa de localização do veículo.

Alegou ainda, que o requerente estava ciente da cláusula 1.2, que o serviço

consiste especificamente no rastreamento veicular única e exclusivamente, assim, não há qualquer obrigação da ré ao pagamento de indenização em caso de roubo ou furto da motocicleta.

Sem razão a requerida.

Isso porque, tal cláusula deveria vir em destaque, certificando que o consumidor tinha ciência da exclusão, o que não entendo claro na contratação estabelecida entre as partes.

Além disso, o autor alega que o contrato que foi enviado primeiramente, continha cláusula penal, bem como alega que foi informado que em caso de não localização da motocicleta, seria restituído ao autor o valor da motocicleta, todavia, ao assinar, foram excluídas algumas cláusulas.

Nesse sentido, verifico o contrato de fls. 40/53, que realmente foram suprimidas cláusulas, tendo em vista que o contrato vai até a cláusula 7.10, após, segue para a cláusula 10, o que causa estranheza.

Assim, a ré deveria ter demonstrado nos autos que o autor foi expressamente informado que não haveria cláusula penal, bem como que em caso de furto ou roubo a ré não teria que pagar o valor da motocicleta ao autor.

Certo é, que o Código de Defesa do Consumidor reconhece como abusiva a cláusula que coloca o consumidor em evidente desvantagem (artigo 51, inciso IV, do CDC), razão pela qual referida cláusula deve ser afastada.

Além disso, consta na cláusula 5.12, que o autor deveria comunicar as autoridades competentes no prazo de 30 minutos.

A abusividade praticada pela ré se evidencia na exigência de curto espaço de tempo para comunicação do fato à Autoridade Policial.

Além disso, há de ser reconhecida falta de servidores nas delegacias de polícia e a grande quantidade de pessoas pretendendo registrar fatos criminosos.

Mostra-se inclusive impossível imaginar que alguém conseguirá registrar um boletim de ocorrência em apenas 30 minutos após os fatos.

Assim, não é possível reconhecer qualquer demora, sendo manifestamente abusiva a cláusula contratual que prevê prazo exíguo de trinta minutos para garantir o cumprimento da obrigação pela ré.

Diante disso, há que se considerar devidamente cumprida tal exigência pela parte autora, que comunicou o furto à requerida e à autoridade policial apenas poucos minutos após a ciência de sua ocorrência. Até porque, a comunicação à ré ocorreu em curto espaço de tempo, conforme alegado pela própria ré.

E nesse sentido:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RASTREAMENTO DE VEÍCULO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MOTOCICLETA NÃO ENCONTRADA – CLÁUSULA QUE ESTABELECE MULTA EM CASO DE FURTO OU ROUBO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO – RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. Não demonstrando a ré, como lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, a existência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor, de rigor, a procedência parcial do pedido, sendo devida a indenização "multa punitiva" prevista no contrato realizado entre as partes, aliado ao fato de que a exigência de comunicação do ato delituoso em 30 (trinta) minutos é abusiva, ferindo as disposições do Código de Defesa do

Consumidor, e por isso deve ser afastada. (TJ-SP - AC: 10497574220208260002 SP1049757-42.2020.8.26.0002, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 03/03/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2021)

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de prestação de serviços de proteção de bens com previsão de multa em caso de dano. Serviço de rastreamento e monitoramento de veículo. Motocicleta furtada. Cláusula contratual de pagamento de multa em caso de não localização. Recusa de pagamento injustificada. O fato de o bem ter sido estacionado em via pública não implica em falta com a verdade ou aumento do risco de sinistro. Comunicação da ocorrência após ser conhecida. Comunicação que, a despeito de ter sido feita após transcorrido o prazo de 30 minutos previsto no contrato, não constitui justa causa para a recusa do pagamento. Cláusula que deve ser aplicada observadas as circunstâncias do fato ocorrido. Autoridade Policial e Central de Atendimento que foram comunicadas no mesmo dia. Ação julgada parcialmente procedente. Sentença confirmada. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1005301-03.2020.8.26.0068; Relator: Edgard Rosa; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/11/2020; Data de Registro: 23/11/2020).

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULO COM PREVISÃO DE PAGAMENTO DE "MULTA" CORRESPONDENTE AO VALOR DO VEÍCULO NO CASO DE ROUBO/FURTO DO AUTOMÓVEL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECUSA MANIFESTADA PELA RÉ BASEADA NA DEMORA PARA ELABORAÇÃO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA - CLÁUSULA ABUSIVA- ALEGAÇÃO DE QUE O AUTOR DEIXOU DE REALIZAR A MANUTENÇÃO PREVENTIVA SUPRIDA PELO TESTE MENSAL REALIZADO DOIS DIAS ANTES DO ROUBO - INDENIZAÇÃO COM BASE NO VALOR DO VEÍCULO NA TABELA FIPE DEVIDA - AUSÊNCIA DE LESÃO ANÍMICA PASSÍVEL DE REPARAÇÃO PECUNIÁRIA RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO DESPROVIDOS. (TJSP; Apelação Cível 1035563-68.2019.8.26.0100; Relator: Cesar Luiz de Almeida; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 31ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/10/2020; Data de Registro: 26/10/2020).

AÇÃO DE COBRANÇA - Contrato de prestação de serviços de proteção de bens com previsão de multa em caso de dano - Rastreamento e localização de veículo - Automóvel furtado e não localizado - Má prestação do serviço - Relação de Consumo - Responsabilidade do fornecedor caracterizada - Abusividade da cláusula contratual que impõe realização de teste mensal no veículo - Autor que, ademais, cumpriu com essa obrigação - Devida a aplicação da cláusula contratual que prevê o pagamento de multa, caso o veículo não seja localizado - Procedência do pedido de indenização correspondente ao valor do veículo furtado (100% da tabela FIPE, considerado um automóvel de mesmas características na data do evento), limitado ao valor contratado, com correção monetária a contar da data do furto/roubo, e juros de mora desde a citação - Ação procedente Ônus da sucumbência a cargo da ré Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1005944-06.2018.8.26.0011; Relatora: Lígia Araújo Bisogni; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI- Pinheiros - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/03/2019; Data de Registro: 26/03/2019).

No mais, rejeito o pedido da defesa para abatimento das mensalidades previstas ao associado.

Isso porque, o associado pode cancelar sua filiação a qualquer momento, exceto se tiver utilizado alguns dos benefícios. Nessa hipótese, preconiza o regulamento que o associado deve permanecer vinculado à ré por mais 12 meses, a contar da data de acionamento, ou efetuar o recolhimento integral em favor da associação.

Trata-se essa de exigência novamente abusiva, à medida que impõe o dever de filiação por mais 12 meses, mediante remuneração, ainda que este não tenha mais um veículo a ser protegido ou que possa obter qualquer vantagem financeira correspondente ao valor das mensalidades.

Tendo em vista, haver garantia constitucional à livre associação e porque não ofereceria a ré vantagem proporcional às mensalidades exigidas do autor após o sinistro, conclui-se ser abusiva a exigência, à luz do artigo 51, inciso IV, do CDC.

Por outro lado, com relação aos danos morais, a pretensão improcede.

Não é todo e qualquer mal estar que é capaz de produzir danos morais. É inegável que a vida moderna, dada a sua celeridade e as infundáveis possibilidades de relações, trouxe várias espécies de possíveis dissabores pelos quais alguém pode passar. Porém, repita-se, não é todo dissabor que ultrapassa a condição de aborrecimento e transforma-se em dano moral indenizável.

Fosse todo e qualquer dissabor capaz de causar danos morais, por certo a sociedade estaria em meio a uma completa insegurança jurídica, o que limitaria o crescimento das relações em geral, travando o desenvolvimento, o que levaria ao absurdo do reconhecimento de que à própria sociedade não interessaria a reparação do dano moral. O dano moral indenizável, por isso, deve ser reservado para aquelas situações onde se verifica no caso concreto efetiva dor moral capaz de arranhar a essência do ser humano médio. Em suma: o dano moral é aquele que viola algum direito fundamental da pessoa.

Ensina ANTONIO JEOVÁ SANTOS: "O dano moral somente ingressará no mundo jurídico, com a subsequente obrigação de indenizar, em havendo alguma grandeza no ato considerado ofensivo a direito personalíssimo. Se o ato tido como gerador de dano extrapatrimonial não possui virtualidade para lesionar sentimentos ou casar dor e padecimento íntimo, não existiu o dano moral passível de ressarcimento. Para evitar a abundância de ações que tratam de danos morais presentes no foro, havendo uma autêntica confusão do que seja lesão que atinge a pessoa e o que é mero desconforto, convém repetir que não é qualquer sensação de desagrado, de molestamento ou de contrariedade que merecerá indenização. O reconhecimento do dano moral exige determinada envergadura. Necessário, também, que o dano se prolongue durante algum tempo e que seja a justa medida do ultraje às afeições sentimentais. As sensações desagradáveis, por si sós, que não trazem em seu bojo lesividade a algum direito personalíssimo, não merecerão ser indenizadas. Existe um piso de inconvenientes que o ser humano tem de tolerar, sem que exista o autêntico dano moral".

Daí porque, no caso dos autos, sem verificar qualquer lesão aos direitos da personalidade do requerente, não se verifica fato gerador de dano moral indenizável.

Ocorre que, na hipótese dos autos, os entraves enfrentados pelo autor, em decorrência do inadimplemento contratual, não configuram causa suficiente a lhe impor intenso sofrimento ou humilhação capaz de dar ensejo a danos morais indenizáveis.

Nesse sentido:

"O inadimplemento contratual implica a obrigação de indenizar os danos patrimoniais; não, danos morais, cujo reconhecimento implica mais do que os dissabores de um negócio frustrado. Recurso especial não conhecido" (REsp nº 201414/PA - Rel. Min. Ari Pargendler - DJ. 05.02.01).

"O inadimplemento do contrato, por si só, pode acarretar danos materiais e indenização por perdas e danos, mas, em regra, não dá margem ao dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. Embora a inobservância das cláusulas contratuais por uma das partes possa trazer desconforto ao outro contratante - e

normalmente o traz - trata-se, em princípio, do desconforto a que todos podem estar sujeitos, pela própria vida em sociedade. Com efeito, a dificuldade financeira, ou a quebra da expectativa de receber valores contratados, não tomam a dimensão de constranger a honra ou a intimidade, ressalvadas situações excepcionais" (REsp 202.564/RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 02.08.2001).

Assim, no caso em tela, entendo inviável o arbitramento de danos morais, uma vez que embora o autor tenha sofrido danos materiais, os quais estão sendo ressarcidos, não demonstrou qualquer lesão à sua honra passível de indenização.

Assim, inviável o arbitramento dos danos morais, sob pena de banalização do instituto.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de cobrança formulado, para condenar a ré no pagamento da importância de R\$ 13.087,00 (treze mil e oitenta e sete reais), corrigida monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde a data do vencimento do débito e acrescida de juros legais de 12% ao ano desde a citação, até a data do efetivo pagamento. Assim, ponho fim ao processo com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sucumbindo o autor em parte menor do pedido arcará com 30% das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 5% do valor da condenação, cuja execução ficará suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita. A ré, por sua vez, arcará com o pagamento de 70% das despesas, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil. Tal valor mostra-se suficiente, considerando-se o valor da condenação e o trabalho desenvolvido pelos patronos, sendo vedada a compensação dos honorários advocatícios.

P.I.C.

Barueri, 23 de novembro de 2022.

DANIELA NUDELIMAN GUILGUET LEAL
JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA